

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STP-BTTP
V/v hoàn thiện Đề án hợp nhất đoàn
Luật sư tỉnh Lâm Đồng, đoàn Luật sư
tỉnh Bình Thuận, đoàn Luật sư tỉnh
Đắk Nông (cũ) thành đoàn Luật sư
tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng, ngày tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, tỉnh
Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông (cũ).

Sở Tư pháp nhận được Tờ trình số 220/TTr-ĐLS ngày 03/10/2025 của đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông (cũ) về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hợp nhất đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông và ra Quyết định thành lập đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Đoàn Luật sư). Sau khi kiểm tra hồ sơ và các tài liệu kèm theo, Sở Tư pháp đề nghị Đoàn Luật sư thực hiện một số nội dung sau:

- **Thứ nhất:** Đối với hồ sơ xin chủ trương cho phép hợp nhất đoàn Luật sư và chỉ định Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật lâm thời: Đề nghị Đoàn Luật sư vận dụng theo hướng dẫn tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội để hoàn thiện hồ sơ, cụ thể:

“...2. Hồ sơ chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội, gồm:

a) Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội (bản chính); trong đó nêu rõ lý do, sự cần thiết và phù hợp quy định của pháp luật;

b) Đề án chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội đã được ban chấp hành hội thông qua (bản chính), trong đề án gồm: Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, hội viên; phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động; trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện; danh sách ban chấp hành và ban kiểm tra của hội mới;

c) Nghị quyết của ban chấp hành hội về việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội (bản chính);”.

Qua rà soát, hồ sơ còn thiếu: Đơn đề nghị hợp nhất (bản chính), trong đó cần nêu rõ lý do, sự cần thiết và phù hợp quy định của pháp luật và Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm về việc hợp nhất (bản chính).

- **Thứ hai,** đối với Đề án hợp nhất: Sau khi nghiên cứu Đề án, Sở Tư pháp đề nghị Đoàn Luật sư bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung sau:

+ Tại số thứ tự 1.6 mục 1 Phần III: Có nội dung “... *Thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng*”, tuy nhiên tại khoản 5 Điều 17 Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, quy định: “5. *Đoàn Luật sư là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, có các quyền, nghĩa vụ thành viên Liên đoàn, ...*”. Do đó, đề nghị quy định lại cho phù hợp.

+ Tại số thứ tự 3 mục 1 Phần III: Nội dung quy định “... *Sự đồng thuận của Chủ tịch liên đoàn luật sư Việt Nam ...*”, tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ kèm theo, không có văn bản đồng ý của Liên đoàn luật sư Việt Nam; đồng thời, tại khoản 5 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP, quy định: “5. *Tổ chức đại hội, phê duyệt điều lệ hội mới do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội: a) Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định này cho phép chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội, các hội mới phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định này;*”...

Ngoài ra, tại số thứ tự 01 và 02 của Công văn số 358/LĐLSVN-BTV ngày 16/7/2025 của Ban thường vụ - Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc hướng dẫn các Đoàn Luật sư thực hiện hợp nhất theo quy định “... (3) *Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Đoàn luật sư theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP*” và “2. *Ban Chủ nhiệm lâm thời Đoàn luật sư (mới) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ định cần xây dựng Đề án tổ chức Đại hội và Phương án nhân sự của Đoàn luật sư (mới) để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.. cho ý kiến và phê duyệt để Đoàn luật sư tiến hành tổ chức Đại hội Đoàn luật sư theo quy định của Luật luật sư, Điều lệ liên đoàn Luật sư Việt Nam để bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm và ...*”.

Như vậy, tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP và Công văn số 358/LĐLSVN-BTV đều yêu cầu “*Tổ chức Đại hội đoàn Luật sư sau khi sáp nhập các đoàn luật sư*”, do đó Sở Tư pháp đề nghị Đoàn Luật sư chỉnh sửa lại nội dung này tại Đề án phù hợp với các quy định nêu trên.

+ Tại số thứ tự 4.3 về con dấu:

Tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu, quy định Điều kiện sử dụng con dấu: “4. *Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm con dấu như con dấu đã cấp (dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi), thực hiện theo quy định sau đây: a) Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng thêm dấu ướt phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; b) Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tự quyết định việc sử dụng thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; c) Tổ chức kinh tế tự quyết định việc sử dụng thêm con dấu.*”. Đề nghị Đoàn Luật sư căn cứ quy định này bổ sung nội dung quản lý, sử dụng con dấu trong Đề án cho phù hợp.

Sở Tư pháp đề nghị Đoàn Luật sư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và gửi bản chính (có đóng dấu đỏ) các văn bản có liên quan về Sở Tư pháp chậm nhất ngày **20/10/2025** để Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc;
- Phó Giám đốc phụ trách;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Tài